



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

16 בינואר 2023

1591

כ"ג בטבת התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 19 והוראת שעה) (תיקון).

78התשפ"ג-2023

הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 19 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג-2023

תיקון סעיף 16

1. בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 19 והוראת שעה), התשע"ח-2018¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 16 –
 - (1) בסעיף קטן (א), ברישה, במקום "יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022)" יבוא "יום כ"א בטבת התשפ"ז (31 בדצמבר 2026)";
 - (2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, להאריך את תקופת הוראת השעה, בשנתיים נוספות."

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 1 לפסקה (1)

המקומיות המקבלות שירותי עיבוד מידע מאותן חברות. נכון לסוף שנת 2022 הוסמך המרכז לגבות חובות של 31 רשויות מקומיות, ו-3 רשויות מקומיות נוספות המתנינו להשלמת הממשקים כדי לקדם את הסמכת המרכז לגבות בעבורן קנסות. מכיוון שהמעבר של רשויות מקומיות לגביית הקנסות במרכז החל בפועל רק בשנת 2022 ומשמצא שיש ביקוש מטעם הרשויות המקומיות לגבייה באמצעות המרכז, מוצע לתקן את סעיף 16 לחוק ולהאריך את תקופת הוראת השעה הקבועה בסעיף, בארבע שנים נוספות. לשם המשך בחינת הליך גביית הקנסות בעבור הרשויות המקומיות.

יצוין כי לפי פסקה (16) להגדרה "חוב" שבסעיף 1 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק המרכז), שהוספה כהוראת קבע, בסעיף 1(2)(ב) לחוק, המרכז מוסמך לגבות גם קנסות שהטיל בית משפט או קנס מינהלי, המשולם לקופת ועדה מקומית כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – ועדה מקומית). לפי הצעת מנהל המרכז ויושב ראש הוועדה המקומית ולאחר אישור שר המשפטים, כאמור באותה פסקה. נכון לסוף שנת 2022 הוסמך המרכז לגבות חובות כאמור של 49 ועדות מקומיות.

לפסקה (2)

מוצע להעניק לשר המשפטים סמכות להאריך בהסכמת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, את תקופת הוראת השעה בשנתיים נוספות.

חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 19 והוראת שעה), התשע"ח-2018 (להלן – החוק), קובע בסעיף 16 שבו הוראת שעה שתחילתה ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019), המסמיכה את שר המשפטים לאשר למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (להלן – המרכז) לגבות חוב בשל אי-תשלום קנס לרשות מקומית, לאחר שבאה לפניו הצעה משותפת של מנהל המרכז וראש הרשות המקומית לכך שהחובות לאותה רשות מקומית ייגבו על ידי המרכז (להלן – הוראת השעה).

תקופת תוקפה של הוראת השעה נקבעה לארבע שנים, כדי לבחון את יעילות הגבייה של קנסות בעבור רשויות מקומיות בידי המרכז. בהתאם לסעיף 16(א) לחוק, הוראת השעה עמדה בתוקפה עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022), ובעקבות התפזרות הכנסת ה-24 ביום א' בתמוז התשפ"ב (30 ביוני 2022), הוארך תוקפה מכוח הוראות סעיף 38 לחוק-יסוד: הכנסת, עד יום כ"ד בשבט התשפ"ג (15 בפברואר 2023).

ההיערכות ליישום הוראת השעה ארכה זמן רב מהמשוער, בשל הצורך בשיתוף פעולה עם גורמים שונים ובפיתוח ממשק טכנולוגי שיאפשר לרשויות המקומיות להעביר את חובותיהן לגבייה במרכז, וכל אלה במהלך משבר הקורונה שפקד את ישראל. לקראת סופה של שנת 2021 הושלם הפיתוח של ממשקי המחשב עם חלק מחברות הטכנולוגיה, המאפשר העברה של חובות לרשויות

¹ ס"ח התשע"ח, עמ' 684.

- "תשלום או פיצוי בתיק שנסגר בהסדר לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] – ה"תש"מ"ב – 1982² (בסעיף זה – חוק סדר הדין הפלילי), כך שבסופו ייקרא "אלא אם כן ביקשה הוועדה המקומית או הרשות המקומית כאמור כי התשלום או הפיצוי ייגבה באמצעות רשות האכיפה והגבייה; ביקשה כאמור, יועבר התשלום או הפיצוי שנגבה על ידי רשות האכיפה והגבייה לקופת הוועדה המקומית או הרשות המקומית, לפי העניין".
- (ב) תשלום או פיצוי שהועברו לגבייה באמצעות רשות האכיפה והגבייה, לבקשת רשות מקומית או ועדה מקומית, לפי סעיף 16ג(ד) לחוק סדר הדין הפלילי כנוסחו בסעיף קטן (א), בתוך תקופת הוראת השעה, ייגבו באמצעות רשות האכיפה והגבייה גם לאחר תום תקופת הוראת השעה."

ד ב ר י ה ס ב ר

ועדות מקומיות או רשויות מקומיות המעבירות חובות לפי פסקאות (16) או (16א) להגדרה "חוב" שבסעיף 1 לחוק המרכז, לגבייה באמצעות המרכז, מבקשות לעיתים פתרון רוחבי גם לגבייה של תשלום או פיצוי עונשי לפי סעיף 16ג(ד) לחוק סדר הדין הפלילי. לפיכך מוצע, לשם מתן פתרון כאמור לקבוע בסעיף 17 לחוק הוראת שעה לעניין סעיף 16ג(ד) לחוק סדר הדין הפלילי, ולפיה בתקופת הוראת השעה כמשמעותה בסעיף 16 לחוק יהיה ניתן לגבות תשלום או פיצוי לפי סעיף 16ג(ד) בעבור רשות מקומית או ועדה מקומית, באמצעות רשות האכיפה והגבייה, וכי תשלום או פיצוי שנגבה על ידי רשות האכיפה והגבייה בעבור רשות מקומית או ועדה מקומית, יועבר לקופת הרשות המקומית או הוועדה המקומית שבעבורה נגבה.

סעיף 2 סעיף 16ג(ד) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התש"מ"ב–1982 (להלן – חוק סדר הדין הפלילי), קובע כי תשלום או פיצוי בקשר לתיק שנסגר בהסדר בהתאם לסימן א' בפרק ד' לחוק האמור, ייגבה באמצעות רשות האכיפה והגבייה, ויועבר על ידה לאוצר המדינה או לגורם אחר שנקבע בחוק, או לנפגע העבירה, ואולם אם הגורם האחר הוא ועדה מקומית או רשות מקומית המוסמכת לאכיפה כהגדרתה בפרק י' לחוק האמור, ישולם התשלום ישירות לקופת הוועדה המקומית או הרשות המקומית כאמור לפי העניין.

הסיפה של הסעיף האמור מחריגה גבייה של חובות בעבור רשות מקומית וועדה מקומית מההסדר שלפיו תשלום או פיצוי בקשר לתיק שנסגר בהסדר ייגבו באמצעות רשות האכיפה והגבייה.

² ס"ח התש"מ"ב, עמ' 170.

